

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2773/2537

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

นางอำพัน อติกนิษฐ กับพวก

จำเลย

นางสาววิไลวรรณ กาญจนรักษ์ จำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 86

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา และเพิกถอนเอกสารตามที่แนบ มาทำคำร้องนี้ สามารถใช้นำสืบหรือตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ กับลายมือชื่อในเอกสารที่ถูกปลอมได้ เพื่อประโยชน์แก่การ วินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในคดีให้ถูกต้องเที่ยงธรรมจึงขอ สืบพยานเพิ่มเติมในประเด็นนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 194 แผ่นที่ 8)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,653,034.83 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 2 ร่วม ชำระเป็นเงินต้น 508,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หาก จำเลยทั้งสอง ไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองและทรัพย์สินของจำเลยออกขายทอดตลาด เอาเงินชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 190,191)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าพยานโจทก์จำเลยที่สืบมาเป็นการเพียงพอแก่การวินิจฉัยคดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องสืบพยานเพิ่มเติมตามที่จำเลยที่ 2 ร้องขอ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าพยานโจทก์จำเลยที่สืบมาเป็นการเพียงพอแก่การวินิจฉัยคดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องสืบพยานเพิ่มเติมตามที่จำเลยที่ 2 ร้องขอ ให้ยกคำร้อง

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแย้ม-ทวิช กำเนิดเพชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>